

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6235/2538

บริษัท จ.จิรพัทธ์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยยาพรก่อสร้าง
จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 204, มาตรา 205, มาตรา 379, มาตรา 381
ป.วิ.พ. มาตรา 138

จำเลยได้ชำระเงินให้โจทก์เป็นงวดๆตามสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งศาลพิพากษาตามยอมตลอดมาโดยวางเงินต่อศาลจนถึงงวดสุดท้ายจำเลยก็ได้ชำระเงินภายในกำหนดเวลาจำเลยจึงหาได้กำหนดเวลาจำเลยจึงหาได้ผิดนัดชำระหนี้ไม่เพียงแต่งวดสุดท้ายชำระหนี้ขาดไป 40,000 บาทซึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนหนี้ทั้งหมด 2,150,000 บาทแล้วนับว่าเป็นส่วนน้อยมากและเกิดขึ้นเพราะความผิดเรออีกทั้งเมื่อจำเลยทราบเหตุก็ได้นำเงินมาวางต่อศาลเพื่อให้โจทก์รับไปทันทีแสดงให้เห็นว่าจำเลยไม่มีเจตนาที่จะบิดพลิ้วในการชำระหนี้ให้แก่โจทก์และต่อมาโจทก์ก็ขอรับเงินดังกล่าวไม่มีเจตนาที่จะบิดพลิ้วในการชำระหนี้ให้แก่โจทก์และต่อมาโจทก์ก็ขอรับเงินดังกล่าวไปโดยมิได้อิดเอื้อนจึงถือไม่ได้ว่าจำเลยผิดนัดอันจะเป็นเหตุให้โจทก์บังคับคดีได้เต็มตามฟ้องตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

คดีสืบเนื่องมาจาก โจทก์และจำเลยทั้งสองได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอม
ยอมความกันมีใจความสำคัญว่า จำเลยทั้งสองยินยอมร่วมกันชำระเงินจำนวน
2,150,000 บาท โดยชำระงวดแรกในวันที่ 15 พฤษภาคม 2531 จำนวนเงิน
350,000 บาท ส่วนที่เหลือผ่อนชำระเป็นรายเดือน เดือนละไม่ต่ำกว่า 160,000 บาท
เริ่มเดือนแรกวันที่ 15 มิถุนายน 2531 และทุกวันที่ 15 ของเดือนจนกว่าจะครบทั้งนี้
จำเลยทั้งสองจะชำระให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 เมษายน 2532 หากจำเลยทั้งสอง
ผิดนัดงวดหนึ่งงวดใดถือว่าผิดนัดหมดทุกงวด และยอมให้โจทก์บังคับคดีได้เต็มตาม
ฟ้องเป็นเงินจำนวน 3,262,293 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ใน
ต้นเงินจำนวน 2,851,178.70 บาท นับตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2529 เป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ทั้งนี้ให้หักเงินที่ได้ชำระแล้วออกจากยอดเงินดัง
กล่าวศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ต่อมาเมื่อวันที่
15 เมษายน 2532 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดที่จำเลยทั้งสองจะต้องชำระเงินจำนวน
2,150,000 บาท แก่โจทก์ให้เสร็จสิ้นตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ปรากฏว่า
จำเลยทั้งสองชำระเงินไม่ครบ โดยขาดอยู่อีก 40,000 บาท โจทก์ยื่นคำขอให้ศาลชั้น
ต้นออกหมายบังคับคดีเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2532 เพื่อให้จำเลยทั้งสองชำระเงิน
จำนวน 1,152,293 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้น
เงิน 2,851,178.70 บาท นับตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2529 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ
เสร็จแก่โจทก์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ออกหมายบังคับคดี โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับ
คดีไปยึดทรัพย์ของจำเลยที่ 2 ครั้นวันที่ 15 มิถุนายน 2532 จำเลยทั้งสองได้ยื่น
คำร้องต่อศาลชั้นต้นว่า แม้ปรากฏว่าเงินขาดจำนวน 40,000 บาท แต่จำเลยทั้งสอง
มิได้ตั้งใจทำผิดสัญญาหากแต่เข้าใจและเชื่อโดยสุจริตว่าเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ได้
จัดการชำระหนี้ให้แก่โจทก์ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชำระ
เงินตามสัญญาประนีประนอมยอมความข้อ 3 ซึ่งมากกว่าที่ตกลงกันไว้เป็นเงิน
จำนวน 1,112,293 บาท จึงขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเพิกถอนการยึดทรัพย์และให้ศาล

ชั้นต้นรับเงินจำนวน 40,000 บาท ซึ่งจำเลยทั้งสองได้นำมาวางต่อศาล โจทก์ยื่นคำร้องคัดค้านว่า คำร้องของจำเลยทั้งสองไม่มีเหตุตามกฎหมายที่จะขอให้ศาลเพิกถอนการยึดทรัพย์และให้โจทก์รับเงินจำนวน 40,000 บาท

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ถอนการบังคับคดีของโจทก์ให้โจทก์รับเงินจำนวน 40,000 บาท ไป แต่การที่จำเลยทั้งสองชำระเงินให้โจทก์ล่าช้าทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จึงให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 40,000 บาท นับแต่วันที่ 15 เมษายน 2532 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จสิ้น

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสองประพฤติผิดสัญญา ประนีประนอมยอมความหรือไม่ และโจทก์จะบังคับคดีได้หรือไม่เห็นว่า ตามสัญญา ประนีประนอมยอมความที่คู่ความได้ทำไว้ต่อศาลชั้นต้นนั้น ในข้อ 1 มีข้อความความว่าจำเลยทั้งสองยอมร่วมกันชำระเงินจำนวน 2,150,000 บาท ให้แก่โจทก์ โดยชำระงวดแรกวันที่ 15 พฤษภาคม 2531 เป็นเงิน 350,000 บาท ส่วนที่เหลือผ่อนชำระเป็นรายเดือน ๆ ละ ไม่ต่ำกว่า 160,000 บาท เริ่มเดือนแรกวันที่ 15 มิถุนายน 2531 และทุก ๆ วันที่ 15 ของเดือนจนกว่าจะครบทั้งนี้จำเลยทั้งสองจะชำระให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 เมษายน 2532 ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองได้ชำระเงินให้โจทก์เป็นงวด ๆ ตลอดมารวม 12 งวด โดยวางต่อศาลชั้นต้น สำหรับงวดสุดท้ายชำระวันที่ 14 เมษายน 2532 เป็นเงิน 160,000 บาท เท่ากับงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 11 ซึ่งตามสัญญา

ประนีประนอมยอมความกำหนดให้จำเลยทั้งสองชำระงวดที่ 2 ถึงงวดที่ 12 เป็นเงิน ไม่ต่ำกว่างวดละ 160,000 บาท ปราบฏว่าจำเลยทั้งสองได้ชำระเงินงวดที่ 12 อันเป็น งวดสุดท้ายภายในเวลาที่กำหนดไว้ จำเลยทั้งสองหาได้ผัดนัดในการชำระหนี้ไม่ เพียงแต่ชำระหนี้ให้ไม่ครบเท่านั้นเมื่อคำนึงถึงว่าจำเลยทั้งสองเป็นหนี้โจทก์ที่จะต้อง ชำระตามคำพิพากษายอมยอมถึง 2,150,000 บาท ได้ชำระให้โจทก์ตั้งแต่งวดแรก จนถึงงวดสุดท้ายติดต่อกันมา เพียงแต่งวดสุดท้ายชำระขาดไป 40,000 บาทเมื่อ เทียบกับจำนวนหนี้ที่มีอยู่ถึง 2,150,000 บาท นับว่าเป็นส่วนน้อยมาก การที่จำเลย ทั้งสองชำระหนี้ให้โจทก์งวดสุดท้ายไปไม่ครบนั้น น่าจะเป็นเพราะความเผอเรอที่ เข้าใจว่าคงต้องชำระเท่ากับงวดก่อน ๆ คือ 160,000 บาท เท่ากัน ถึงอย่างไรก็ตาม พอจำเลยทั้งสองทราบว่ายังชำระหนี้ให้โจทก์ไม่ครบก็ได้นำเงินจำนวน 40,000 บาท มาวางต่อศาลชั้นต้นเพื่อให้โจทก์รับไปทันที ย่อมแสดงให้เห็นว่าจำเลยทั้งสองไม่มี เจตนาที่จะบิดพลิ้วในการชำระหนี้ให้แก่โจทก์ แม้การที่จำเลยทั้งสองชำระหนึ่งงวด สุดท้ายไม่ครบ โจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะปฏิเสธการชำระหนี้ได้แต่ปรากฏว่าเมื่อจำเลยทั้งสองนำเงินจำนวน 160,000 บาท มาวางต่อศาลโจทก์ก็ได้ขอรับเงินจำนวนนี้ไปโดย มิได้อิดเอื้อนแต่อย่างใด และต่อมาจำเลยทั้งสองก็ได้นำเงินที่ยังขาดอยู่ 40,000 บาท พร้อมกับดอกเบี้ยมาวางต่อศาลเพื่อให้โจทก์รับไปแล้วดังนั้น โจทก์จะขอให้บังคับคดี แก่จำเลยทั้งสองตามที่โจทก์ร้องขอมาหาได้ไม่

พิพากษายืน

(ไพโรจน์ คำอ่อน-สมภาพ โชติกวณิชย์-สมพงษ์ สอนธิเณร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ